

Juridische termen en actoren

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wie staat er tegenover wie

Antwoord kort.

1. Wie is dit?

a) wie de zaak begint en iets vraagt, in een burgerlijke zaak

b) wie zich tegen die eis verdedigt _____

c) wie tijdens het vooronderzoek in het vizier staat _____

d) wie voor de strafrechter terechtstaat _____

2. Hoe heet een slachtoffer dat in de strafzaak zelf een schadevergoeding vraagt?

3. Hoe heet wie voor het Hof van Assisen terechtstaat? _____

4. Waarom is een verdachte geen dader?

2 De mensen van justitie

Schrijf bij elke taak wie ze doet.

5. Wie doet dit?

a) vervolgt misdrijven in naam van de samenleving _____

b) leidt een gerechtelijk onderzoek bij ernstige zaken

c) houdt het dossier bij en schrijft op wat er op de zitting gebeurt

d) betekent een dagvaarding en voert een vonnis uit

6. Wie staat aan het hoofd van het parket? _____

7. Waarom is de onderzoeksrechter de lastigste om te plaatsen?

8. Zonder griffier is er geen geldige zitting.

☐ waar ☐ niet waar

9. Waaraan is een advocaat gebonden, naast de wet?

3 De woorden in een dossier

Schrijf bij elke omschrijving het juiste woord.

10. Welk woord?

- a) de officiële uitnodiging om voor de rechtbank te verschijnen

- b) alle stukken die in een strafzaak verzameld zijn _____

- c) een zaak opnieuw laten behandelen door een hogere rechter

- d) een uitspraak laten nakijken op de toepassing van het recht

11. Welk woord?

- a) de zaak zonder gevolg laten, door het parket _____

- b) een zaak regelen met een afspraak, zonder vonnis

- c) alles wat gebeurt voor de zaak voor de rechter komt

- d) de uitspraak van een hof _____

12. Waarom is het nuttig deze woorden te kennen, ook als je geen jurist wordt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Wie staat er tegenover wie

- 1** a) de eiser · b) de verweerder · c) de verdachte · d) de beklaagde
- 2** de burgerlijke partij
- 3** de beschuldigde
- 4** Omdat zijn schuld nog niet door een rechter is vastgesteld. Dat is het vermoeden van onschuld: tot die uitspraak valt er geen oordeel over hem.

2. De mensen van justitie

- 5** a) het openbaar ministerie · b) de onderzoeksrechter · c) de griffier · d) de gerechtsdeurwaarder
- 6** de procureur
- 7** Omdat hij niet voor het parket en niet voor de verdediging werkt. Hij is rechter en geen vervolger: hij zoekt de waarheid, en dus ook het bewijs dat iemand onschuldig is.
- 8** waar
- 9** Aan zijn beroepsgeheim en aan de deontologie van de balie, de beroepsregels die de advocaten voor zichzelf hebben opgesteld.

3. De woorden in een dossier

- 10** a) een dagvaarding · b) het strafdossier · c) beroep · d) cassatie
- 11** a) seponeren · b) een minnelijke schikking · c) het vooronderzoek · d) een arrest
- 12** Omdat een brief van een advocaat of een deurwaarder in deze taal geschreven is. Wie ze niet begrijpt, weet niet wat er van hem gevraagd wordt en mist een termijn. De moeilijke taal van justitie is een van de redenen voor de kloof met de burger, en net daarom is het nuttig ze te kennen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
